PROYECTO DE DECRETO

Decreto de normalización del PAMI: fin de la conducción transitoria y constitución del Directorio Ejecutivo Nacional

Pone fin a la conducción del PAMI designada por el Poder Ejecutivo desde 2003 y constituye, dentro del primer año, el Directorio Ejecutivo Nacional de 11 miembros que fija la Ley 19.032 (texto Ley 25.615): 7 representantes de los afiliados elegidos en forma indirecta, 2 de los trabajadores activos y 2 del Estado, sin ley nueva.

Propuesta 80: Salud: médico de cabecera, hospitales y turnos a tiempo
Cuándo: Fase I · año 1 (directorio constituido antes del 10/12/2028)
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN), que ejecuta el art. 5 de la Ley 19.032; sin ley nueva de normalización (decisión 6).

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° 19.032 y sus modificatorias, en particular la Ley N° 25.615, los Decretos N° 348/2003, N° 1/2004 y N° 2/2004, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 19.032 creó el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y que su artículo 5°, según el texto de la Ley N° 25.615, dispone que el Instituto sea dirigido por un Directorio Ejecutivo Nacional de once (11) miembros: siete (7) en representación de los beneficiarios, dos (2) de los trabajadores activos y dos (2) del Estado, con mandato de cuatro (4) años y presidencia a cargo de uno de los representantes del Estado.

Que los directores en representación de los beneficiarios se eligen en forma indirecta en el Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados previsto en el artículo 15 bis de esa ley; los de los trabajadores activos, a propuesta de las centrales obreras nacionales con personería gremial; y los del Estado, por el Poder Ejecutivo nacional.

Que el Decreto N° 348/2003 intervino el Instituto por ciento ochenta (180) días, que esa intervención concluyó con el Decreto N° 1/2004, y que desde el Decreto N° 2/2004 el Instituto se encuentra en una etapa transicional conducida por autoridades designadas por el Poder Ejecutivo nacional.

Que tras más de dos décadas de conducción transitoria corresponde constituir el gobierno que la ley prevé, con mayoría de representantes de las personas afiliadas, para asegurar una gestión transparente que pague en fecha a sus prestadores.

Que la ley vigente ya establece la composición y el modo de elección del Directorio, por lo que su constitución no requiere una ley nueva sino la convocatoria a su integración.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 5° de la Ley N° 19.032.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto dispone la normalización del gobierno del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), en adelante «el Instituto», mediante la constitución del Directorio Ejecutivo Nacional previsto en el artículo 5° de la Ley N° 19.032, según el texto de la Ley N° 25.615.

ARTÍCULO 2°.- Plazo de constitución. El Directorio Ejecutivo Nacional se constituye dentro de los doscientos setenta (270) días de la publicación del presente.

ARTÍCULO 3°.- Directores en representación de los beneficiarios. La conducción del Instituto convoca, dentro de los sesenta (60) días de la publicación del presente, a la integración del Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados previsto en el artículo 15 bis de la Ley N° 19.032 mediante la elección de sus integrantes por el voto secreto y directo de las personas afiliadas en cada Unidad de Gestión Local, y a la posterior elección indirecta, en el seno de ese Consejo, de los siete (7) directores titulares en representación de los beneficiarios y de sus suplentes, por las jurisdicciones que fija ese artículo. A ese fin aprueba, dentro de los treinta (30) días, un reglamento electoral que garantice: a) un padrón público de personas afiliadas por Unidad de Gestión Local y un registro público de las entidades representativas del sector pasivo con personería jurídica habilitadas para proponer candidatos; b) una junta electoral que no dependa de la conducción del Instituto; c) plazos de impugnación y su resolución fundada; y d) la veeduría de las organizaciones participantes en todas las etapas.

ARTÍCULO 4°.- Directores en representación de los trabajadores activos. Invítase a las centrales obreras nacionales con personería gremial a proponer, dentro de los sesenta (60) días de la publicación del presente, a los dos (2) directores titulares en representación de los trabajadores activos y a sus suplentes, conforme el artículo 5° de la Ley N° 19.032.

ARTÍCULO 5°.- Directores en representación del Estado. El Poder Ejecutivo nacional designa a los dos (2) directores en representación del Estado y a sus suplentes, y determina cuál de ellos ejerce la presidencia, conforme el artículo 5° de la Ley N° 19.032.

ARTÍCULO 6°.- Constitución y mandato. El Directorio Ejecutivo Nacional queda constituido en la sesión a la que asistan los miembros titulares designados conforme los artículos 3° a 5°. Su mandato es de cuatro (4) años desde esa fecha.

ARTÍCULO 7°.- Cese de las autoridades transitorias. Desde la constitución del Directorio Ejecutivo Nacional cesan en sus funciones las autoridades de conducción del Instituto designadas por el Poder Ejecutivo nacional, y quedan sin efecto los decretos de su designación.

ARTÍCULO 8°.- Conclusión de la etapa transicional. Dase por concluida, desde la constitución del Directorio Ejecutivo Nacional, la etapa transicional de conducción del Instituto establecida por el Decreto N° 2/2004, cuya finalidad queda cumplida con la integración del órgano de gobierno previsto en la Ley N° 19.032.

ARTÍCULO 9°.- Período de transición. Hasta la constitución del Directorio Ejecutivo Nacional, la conducción del Instituto ejerce sus funciones para asegurar la continuidad de las prestaciones, realizar el proceso electoral del artículo 3° y cumplir los actos de administración ordinaria. No puede celebrar contratos ni asumir compromisos que excedan el ejercicio en curso, salvo los necesarios para la continuidad de las prestaciones.

ARTÍCULO 10°.- Informe de traspaso. Dentro de los treinta (30) días de constituido el Directorio Ejecutivo Nacional, la conducción saliente le entrega un informe con los estados contables, la deuda con prestadores por antigüedad, los contratos vigentes y la dotación de personal, que el Directorio publica.

ARTÍCULO 11°.- Coordinación. El Ministerio de Salud presta al Instituto la colaboración necesaria para el cumplimiento del presente.

ARTÍCULO 12°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app